

פישוט הסכמים ללקוח

מבוא

1. לקוח המתקשר עם תאגיד בנקאי בהסכם למתן שירותים בנקאיים נדרש ליתן הסכמתו המפורשת ביחס להסכם אשר מסדיר את מכלול התנאים החלים על הצדדים להסכם.
2. על מנת להקל על הלקוח להכיר את התנאים המהותיים לשירות הבנקאי הנדרש על ידו, נקבע כי על התאגיד הבנקאי להציג באופן מרוכז בדף הראשון להסכם, את הפרטים והתנאים המשתנים והמהותיים להתקשרות הספציפית, כמפורט בהוראה זו.
3. דף ראשון זה, שהנו חלק בלתי נפרד מההסכם, אינו נותן בהכרח מענה מלא לפרטים אותם נדרש התאגיד הבנקאי לכלול בהסכמים השונים בהתאם לכל דין, ועל כן אינו מייתר את הצורך של הלקוח לעיין בהסכם על כל סעיפיו.

תחולה

4. הוראה זו תחול על הלוואות עליהם חל חוק אשראי הוגן, התשנ"ג – 1993 (להלן-חוק אשראי הוגן), וכן הלוואות לדיור.

הגדרות

5. "הלוואה לדיור" - כהגדרתה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451 .
"לקוח" – "לווה" כהגדרתו בחוק אשראי הוגן.
"תאגיד בנקאי" – תאגיד בנקאי, תאגיד עזר וסולק כהגדרתם בחוק אשראי הוגן.

ריכוז פרטים משתנים ומהותיים בהסכמי אשראי

6. התאגיד הבנקאי יציג ללקוח בדף הראשון להסכם למתן אשראי, את הפרטים והתנאים המשתנים והמהותיים למתן האשראי, בהתאם לנוסח ולמבנה כפי שנקבעו בנספחים להוראה זו, תוך שמירה ככל הניתן בנסיבות העניין על צורת ההצגה. הטפסים יותאמו למוצרי האשראי השונים שמציע התאגיד הבנקאי.
7. מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, נתן התאגיד הבנקאי אשראי שלא במועד כריתת הסכם האשראי, יציג ללקוח את הדף הראשון להסכם למתן אשראי פעם נוספת, בסמוך למועד העמדת האשראי בפועל, לאחר שעודכנו בו כל הפרטים ככל שחל בהם שינוי לאחר כריתת הסכם האשראי. נתון העלות הממשית של האשראי לא יחושב מחדש ויוצג שיעורו כפי שהיה במועד כריתת הסכם, לצד מועד חישבו.

הנחיות למילוי הנספחים:

8. התאגיד הבנקאי יציג בדף הראשון להסכם רק הלוואה או מסגרת אותה ביקש הלקוח.
9. התאגיד הבנקאי יציג רק את השדות הרלבנטיים לאשראי הספציפי.
10. בהלוואות הכוללות מספר משנים, וכן בהסכמי מסגרת אשראי הכוללים מספר מסגרות אשראי, יש לפרט את המידע לגבי כל משנה או מסגרת אשראי, לפי העניין, במסגרת דף זה בשורות עוקבות או בעמודות סמוכות. בהלוואות הכוללות מספר משנים לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין שדה "שיעור עלות ממשית של האשראי", אשר יחושב ביחס לכל המשנים בהלוואה יחד.
11. טרם כריתת הסכם האשראי יש לציין מתחת לתאריך הנפקת המסמך את תוקף ההצעה.
12. טרם העמדת האשראי בפועל, לרבות בהלוואות הניתנות לשיעורין, יציג התאגיד הבנקאי בדף הראשון להסכם, בפרק 'פרטי האשראי'/'מסגרת האשראי', רק את הנתונים הבאים, לפי העניין,

בהנחה שההלוואה כולה ניתנה בפועל במועד ביצוע החישוב: 'סכום האשראי'/'סכום מסגרת האשראי', 'תקופת האשראי'/'תוקף מסגרת האשראי', 'סכום תשלום תקופתי ראשון צפוי', 'סכום שישולם עד סוף תקופת ההלוואה מעל לסכום האשראי שקיבל הלווה', 'סה"כ ישולם עד סוף תקופה'.

התאגיד הבנקאי יציין לצד הנתונים האמורים כי הם נכונים למועד הצגתם, אם האשראי היה נלקח במועד זה, וכי הם עשויים להשתנות בהתאם למועד העמדת האשראי בפועל.

13. בהתייחס ל'ריבית קבועה' בפרק 'ריבית והצמדה' – במקרים בהם הריבית הקבועה מבוססת על מנגנון שייקבע בעת כריתת ההסכם, יש להציג את המנגנון, את התוצאה ליום הצגת המסמך, והערה כי במידה ויחולו שינויים הריבית תיקבע ביום כריתת ההסכם על פי המנגנון האמור.

14. בהתייחס ל'בסיס ההצמדה' בפרק 'ריבית והצמדה' – ככל שבסיס ההצמדה אינו ידוע במועד הצגת המסמך, רשאי התאגיד הבנקאי להפנות לסעיף הרלבנטי בהסכם חלף ציון נתון זה בדף הראשון להסכם. במקרה זה תתווסף הערה: "אינו ידוע במועד הצגת המסמך".

15. במקרים בהם אין הצמדה יש לציין במקום המיועד להצגת נתוני ההצמדה "האשראי לא צמוד".

16. בעמודה המפרטת את הסעיף הרלבנטי בהסכם, יש להפנות לסעיף, ככל שהוא מוסיף מידע מעבר למופיע בדף הראשון להסכם. ככל שאין בו כדי להוסיף מידע, ניתן להשחיר את המשבצת.

17. כאשר קיימות מספר אפשרויות לניצול מסגרת האשראי בכרטיס אשראי, יש להציג את הנתונים בשורות עוקבות, כך שבכל שדה אותו נדרש התאגיד הבנקאי למלא, יוצג המידע הרלבנטי לאפשרויות השונות בשורות עוקבות. התאגיד הבנקאי יבהיר כי גובה מסגרת האשראי משותף לכלל האפשרויות.

18. במקרים בהם אין זהות בין המלווה מנפיק כרטיס האשראי לבין המתפעל, יצוין שם המתפעל, המספר המזהה והמען, בנוסף לפרטי המנפיק.

19. במקרים בהם אין זהות בין הלווה/בעל כרטיס האשראי לבין מחזיק הכרטיס, יצוין שם מחזיק הכרטיס, המספר המזהה והמען, בנוסף לפרטי הלווה/בעל הכרטיס.

הלוואות לדיור

20. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהלוואה לדיור יש לפעול באופן הבא בנספח 1 –

(1) הנתון שיעור העלות הממשית של האשראי יחושב בהתאם לנוסחה הקבועה בתוספת 4 להוראה 451 "חישוב הריבית הכוללת החזויה (העלות הממשית של האשראי)", עם זאת, ההנחות הקבועות בסעיפים 3 ו-4 לתוספת 4 לא יחולו.

(2) הנתון "סכום שישולם עד סוף תקופת ההלוואה מעל לסכום האשראי שקיבל הלווה", יהיה ההפרש בין "סך כל הסכום הצפוי החזוי שישולם עד סוף תקופת ההלוואה" כקבוע בהוראה 451, בניכוי סכום ההלוואה. הסיפא "(לא כולל הצמדה)" תמחק.

(3) הנתון "סה"כ ישולם עד סוף התקופה" יהיה נתון "סך כל הסכום הצפוי החזוי שישולם עד סוף תקופת ההלוואה" כקבוע בהוראה 451. הסיפא "(לא כולל הצמדה)" תמחק.

תאריך	פרטים	גרסה	חוזר 06 מספר	עדכונים
10/07/18	הוראה מקורית	1	2566	
07/03/19	עדכון	2	2574	
12/06/22	עדכון	3	2716	

נספח 1 - ריכוז פרטים עיקריים בהסכם למתן אשראי

לתשומת לבך, הפרטים המופיעים להלן מהווים תמצית בלבד. לקבלת מידע נוסף יש לעיין ביתר סעיפי ההסכם המצורף.

הסכם למתן אשראי	תאריך:	לפירוט נוסף ראה סעיף מספר xx בהסכם
פרטים כלליים		
שם המלווה ומספר מזהה		
מען המלווה		
שם הלווה ומספר זהות		
מען הלווה		
שם הערב להלוואה ומספר זהות		
מען הערב		
פרטי האשראי		
סכום האשראי + מטבע האשראי		
תקופת האשראי		
מועד העמדת האשראי		
סכום האשראי שקיבל הלווה		
סכום תשלום תקופתי ראשון צפוי		
מועד תשלום ראשון		
סכום שישולם עד סוף תקופת ההלוואה מעל לסכום האשראי שקיבל הלווה (לא כולל הצמדה)		
סה"כ ישולם עד סוף התקופה (לא כולל הצמדה)		
פירוט התשלומים	ראה לוח תשלומים (לוח סילוקין)	
ריבית והצמדה		
ריבית קבועה		
שיעור הריבית הנומינלית בחישוב שנתי		
- הריבית המתואמת – הריבית בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית		
ריבית משתנה		
- מרכיבי הריבית המשתנה		
שיעור הריבית נכון למועד הצגת מסמך זה בחישוב שנתי ("ריבית נומינלית")		
- הריבית המתואמת - ריבית בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית		
- בסיס הריבית		
- העקרונות לשינוי שיעור הריבית		

		- תדירות שינוי הריבית ומועד שינוי קרוב או האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים
הצמדה		
		- סוג ההצמדה ושיעורה
		- בסיס ההצמדה ומועדו
		- הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה
עמלות והוצאות נלוות להעמדת האשראי (לא כולל הוצאות אגב הליך גביית חוב)		
נתונים נוספים		
	קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה	
	זכות המלווה לנקוט בצעדים שונים נגד הלווה בשל אי תשלום במועד וכן תנאים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי	
	זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה	

נתונים נוספים בהתאם להגדרות חוק אשראי הוגן התשנ"ג-1993:		
עלות האשראי	שיעור עלות ממשית של האשראי	
	שיעור עלות מרבית של האשראי	
ריבית פיגורים	ריבית הפיגורים	
	שיעור ריבית פיגורים מרבי	

נספח 2 - ריכוז פרטים עיקריים בהסכם מסגרת אשראי בחשבון ומסגרת אשראי בכרטיס אשראי

לתשומת לבך, הפרטים המופיעים להלן מהווים תמצית בלבד. לקבלת מידע נוסף יש לעיין ביתר סעיפי ההסכם המצורף.

לפירוט נוסף ראה סעיף מספר xx בהסכם	תאריך: _____	הסכם מסגרת אשראי בחשבון/בכרטיס אשראי
פרטים כלליים		
		שם המלווה/ מנפיק הכרטיס ומספר מזהה
		מען המלווה/מנפיק הכרטיס
		שם הלווה/ בעל הכרטיס ומספר זהות
		מען הלווה/בעל הכרטיס
		שם הערב ומספר זהות
		מען הערב
מסגרת/מסגרות האשראי		
מסגרת אשראי בחשבון עו"ש/מסגרת אשראי בכרטיס/ עוד		סוג מסגרת האשראי
		סכום מסגרת האשראי + מטבע האשראי
		תוקף מסגרת האשראי
		מועד העמדת מסגרת האשראי
ריבית והצמדה		
ריבית קבועה		
		שיעור הריבית על מסגרת האשראי – ריבית בחישוב שנתי
ריבית משתנה		
		מרכיבי הריבית המשתנה
		שיעור הריבית נכון למועד הצגת מסמך זה – ריבית בחישוב שנתי
		- בסיס הריבית
		- העקרונות לשינוי שיעור הריבית
		- תדירות שינוי הריבית ומועד שינוי קרוב או האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים.
הצמדה		
		סוג ההצמדה ושיעורה
		בסיס ההצמדה ומועדו
קרן/ריבית		הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה
עמלות והוצאות נלוות להעמדת האשראי (לא כולל הוצאות אגב הליך גביית חוב)		

נתונים נוספים		
	קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה	
	זכות המלווה לנקוט בצעדים שונים נגד הלווה בשל אי תשלום במועד וכן תנאים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי	
		זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה

נתונים נוספים בהתאם להגדרות חוק אשראי הוגן התשנ"ג-1993:		
עלות האשראי	שיעור עלות ממשית של האשראי	שיעור עלות מרבית של האשראי
ריבית פיגורים	ריבית הפיגורים	שיעור ריבית פיגורים מרבי

נספח 3 - ריכוז פרטים עיקריים בהסכם ניכיון שטר

לתשומת לבך, הפרטים המופיעים להלן מהווים תמצית בלבד. לקבלת מידע נוסף יש לעיין ביתר סעיפי ההסכם המצורף.

הסכם ניכיון שטר		תאריך : _____	לפירוט נוסף ראה סעיף מספר xx בהסכם
פרטים כלליים			
שם המלווה ומספר מזהה			
מען המלווה			
שם הלווה ומספר זהות			
מען הלווה			
שם הערב להלוואה ומספר זהות			
מען הערב			
ריבית הפיגורים		כהגדרתה בחוק אשראי הוגן התשנ"ג - 1993	
שיעור ריבית הפיגורים המרבי		כמשמעותו בחוק אשראי הוגן התשנ"ג - 1993	
עמלות והוצאות נלוות (לא כולל הוצאות אגב הליך גביית חוב)			
נתונים נוספים			
קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה			
זכות המלווה לנקוט בצעדים שונים נגד הלווה בשל אי תשלום במועד וכן תנאים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי			
זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה			